ShotNote: คำแนะนำสัสดี พ.ศ. ๒๕๒๙ — ตอนที่ ๔ การยกเว้นและผ่อนผัน

สรุปจากตอนที่ ๔ ข้อ ๑–๖ และผนวก ก–จ (แบบ สด.๓๖ สด.๓๗ สด.๒๐ สด.๔๑ สด.๑๙) · อ้างอิง พ.ร.บ.รับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ ม.๑๓ ม.๑๔ ม.๒๗ ม.๒๙

1) ภาพรวม ม.๑๓ ม.๑๔ ม.๒๗ ม.๒๙ (ข้อ ๑)

มาตรา	สิทธิ	หมายเหตุ
ม.๑๓ ยกเว้น	ไม่ต้องเข้ารับราชการทหารกองประจำการ	ม.๑๓ (๑) และ (๓) **ไม่ต้องลงบัญชีทหารกองเกิน**
ม.๑๔ ยกเว้น	ไม่เรียกเข้ากองประจำการ**ในยามปกติ**	ต้องลงบัญชีทหารกองเกินไว้ · อายุครบ 30 → จำหน่ายออกจากบัญชียกเว้นหรือผ่อนผัน
ม.๒๗ ผ่อนผัน	**ไม่ต้องมา**ให้คณะกรรมการตรวจเลือกตรวจตามหมายเรียก	(๑)(๓)(๔) ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่ · (๒) นักเรียนไปศึกษาต่างประเทศ
ม.๒๙ ผ่อนผัน	**ไม่ส่งเข้ากองประจำการในคราวที่มีคนพอ** แต่ต้อง**ไปแสดงตัว**ต่อคณะกรรมการตรวจเลือกในวันตรวจเลือก	(๑)(๒) เฉพาะคราว · (๓) มหาวิทยาลัย/สถาบัน ฯลฯ
สามเณรเปรียญ / ผู้ถูกควบคุม-คุมขัง	ไม่ต้องไปแสดงตนลงบัญชีที่อำเภอ	ลงบัญชีตามตอนที่ ๒ ข้อ ๔.๘

2) ผู้มีสิทธิยกเว้น (ข้อ ๒)

ข้อ	ผู้ได้รับยกเว้น	รายละเอียด
๒.๑ (ม.๑๓)	๒.๑.๑ พระภิกษุที่มีสมณศักดิ์หรือเป็นเปรียญ และนักบวชนิกายจีน/ญวนที่มีสมณศักดิ์ · ๒.๑.๒ คนพิการทุพพลภาพที่เป็นทหารไม่ได้ · ๒.๑.๓ ผู้ไม่มีคุณวุฒิเป็นทหารได้ เฉพาะบางท้องที่ตามกฎกระทรวง	คนพิการต้อง**มาแสดงตนในวันตรวจเลือก**ให้คณะกรรมการปลดเป็นพันราชการทหาร
๒.๒.๑ (ม.๑๔)	พระภิกษุ สามเณร นักบวชจีน/ญวน ที่เป็น**นักธรรมตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง**	(ต่างจากกฎกระทรวงกำลังพลสำรองที่ให้ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ รับรอง)
๒.๒.๒	นักบวชศาสนาอื่นที่มีหน้าที่ประจำ ลงบัญชีไว้ และ**ผู้ว่าราชการจังหวัดออกใบสำคัญ**: **อิสลาม** โต๊ะอิหม่ำ 1 · โต๊ะบิลา 1 · โต๊ะกาเตบ 1 · **คริสตัง/โรมันคาทอลิก** เจ้าอธิการวัด 1 + ผู้ช่วย **3** · **โปรเตสเตนท์** เจ้าหน้าที่/ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักสอนศาสนาสำนักใหญ่ แห่งละ **3** คน	สำนักสอนศาสนาต้องได้รับอนุญาตจัดตั้งจากทางราชการ
๒.๓ – ๒.๔	ผู้อยู่ระหว่างฝึกวิชาทหาร (กฎหมายส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร) · นักเรียนโรงเรียนเตรียมทหาร	
๒.๕ ครู	ลงบัญชีไว้ แต่ยกเว้นไม่เรียกมาตรวจเลือกในยามปกติ: สอนนักเรียน/นิสิต/นักศึกษา **≥ 15 คน**เป็นปกติ (ยกเว้นครูได้**คนเดียว**) · เวลาสอน **≥ 18 ชม./สัปดาห์** (มัธยมลงมา) หรือ **≥ 15 ชม.** (สูงกว่ามัธยม) · **ผวจ.ออกใบสำคัญ**	
๒.๖ – ๒.๗	นักศึกษาศูนย์กลางอบรมการศึกษาผู้ใหญ่ (กระทรวงศึกษาธิการ) · นักศึกษาศูนย์ฝึกการบินพลเรือน (กระทรวงคมนาคม)	
๒.๘ – ๒.๙	ผู้ได้สัญชาติไทยโดย**แปลงสัญชาติ** · ผู้ต้องโทษจำคุกครั้งเดียวหรือรวมกัน **≥ 10 ปี** หรือถูกศาลพิพากษาให้**ภักกัน**	

3) วิธีขอยกเว้น (ข้อ ๓)

ผู้ขอ	ขั้นตอน	ข้อ
ข้อ ๒.๑.๑ (พระภิกษุ)	เจ้าอาวาสส่งบัญชี+หลักฐานให้อำเภอ → สัสดีอำเภอตรวจ → **นายอำเภออนุมัติ** แจ้งผู้ขอ	๓.๑
ข้อ ๒.๒.๑ (นักธรรม)	ร้องขอต่อนายอำเภอที่เป็นภูมิลำเนาทหาร หรือคณะกรรมการตรวจเลือกในวันตรวจ → สัสดีอำเภอ/กรรมการในหน้าที่สัสดีจังหวัดตรวจ → **นายอำเภอหรือคณะกรรมการตรวจเลือก**อนุมัติ	๓.๒

ข้อ ๒.๒.๒ (ศาสนาอื่น)	ร้องขอต่อนายอำเภอท้องที่ที่สุเหร่า/อาราม/สำนักตั้งอยู่ → หนังสือนายอำเภอส่งจังหวัด → สัสดีจังหวัดตรวจ → **ผวจ.อนุมัติ ออกใบสำคัญยกเว้น (แบบ สด.๓๖ ผนวก ก)**	๓.๓
ข้อ ๒.๓ – ๒.๔	กรมการรักษาดินแดน/โรงเรียนเตรียมทหารเสนอรายชื่อผ่านผู้บังคับบัญชาถึง กห. เพื่อแจ้ง ผวจ.ภูมิลำเนาทหาร	๓.๔
ข้อ ๒.๕ (ครู)	จังหวัดได้รับบัญชีจากส่วนราชการ → สัสดีจังหวัดตรวจกับ สด.๒๗ → **ผวจ.ออกใบสำคัญยกเว้นครู (สด.๓๗ ผนวก ข)** · หน่วยฝึกอาชีพเคลื่อนที่ของ ศธ. → ผู้ว่า กทม.ออก · ภูมิลำเนาอยู่จังหวัดอื่น → ตรวจภูมิลำเนาให้ตรงก่อนออก	๓.๕
ข้อ ๒.๖ – ๒.๗	จังหวัดได้รับรายชื่อสั่งยกเว้นจากกระทรวง → สัสดีจังหวัดตรวจกับ สด.๒๗ แจ้งอำเภอภูมิลำเนาทหาร	๓.๖
ข้อ ๒.๘ – ๒.๙	อำเภอ/จังหวัดภูมิลำเนาทหารยกเว้นได้เมื่อทราบโดยมี**เอกสารหลักฐานแน่นอน**	๓.๗
งานทางบัญชี	ลง **สด.๒๐** (ผนวก ค) · บันทึกด้วย**ดินสอดำ**ใน สด.๑ ด้านหน้าเหนือชื่อบัญชี หรือช่องหมายเหตุ สด.๒๗ (เช่น "ยกเว้นตามมาตรา ๑๔ (๕) ตามฉ.ที่ ...") · ผู้ได้รับยกเว้นตาม ม.๒๐ ที่ลงบัญชีไว้ → **จำหน่ายถอนการลงบัญชี** · จำหน่าย สด.๑๖ ตามระเบียบ · ภูมิลำเนาอยู่จังหวัดอื่นต้องแจ้งนายอำเภอ/ผวจ.ที่เป็นภูมิลำเนาทหาร · ฝ่ายที่ทราบเรื่องก่อนปฏิบัติก่อนแล้วแจ้งอีกฝ่าย	๓.๘

4) ผ่อนผัน ม.๒๗ (ข้อ ๔) และ ม.๒๙ (ข้อ ๕)

เรื่อง	สาระ	ข้อ
ม.๒๗ (๑)(๓)(๔)	**ผวจ.สั่งผ่อนผัน** แล้วสัสดีจังหวัด/อำเภอปฏิบัติทำนองเดียวกับข้อ ๕.๒	๔.๑
ม.๒๗ (๒) นักเรียนต่างประเทศ (ผู้ดูแลนักเรียนไทย)	**สำนักงาน ก.พ.**ขอผ่อนผันต่อ ผวจ. → ผวจ.ออก**หนังสือผ่อนผัน (สด.๔๑ ผนวก ง)** มอบให้เจ้าตัว	๔.๒.๑
ม.๒๗ (๒) ทุนส่วนตัว (ได้รับอนุญาตจาก**กระทรวงมหาดไทย**)	ผู้ขอ/บิดามารดา/ผู้ปกครองยื่นคำร้องต่อ**นายอำเภอภูมิลำเนาทหาร** · ระบุ: ศึกษาวิชาอะไร สำนักศึกษาประเทศใด · หลักสูตรกี่ปี (แปลไทย+ลงชื่อตำแหน่งผู้แปล) · ขอผ่อนผันกี่ปี · สำเนา สด.๙ สด.๓๕ (ถ้ามี) ทะเบียนบ้าน · **ยื่นก่อนเดินทาง**: แจ้งวันและพาหนะ รับรองส่งหนังสือรับรองสถานทูต/กงสุล/ผู้ดูแลนักเรียนไทยภายใน **3 เดือน**นับแต่วันเดินทางออก · **ยื่นหลังเดินทาง**: ต้องมีหนังสือรับรองของสถานทูต/กงสุลไทย/ผู้ดูแลนักเรียนไทยในประเทศนั้น · จังหวัดพิจารณาว่าไม่มีเจตนาหลีกเลี่ยง	๔.๒.๒
ม.๒๙ (๑)(๒)	สัสดีอำเภอ**ร่วมกับปลัดอำเภอ**สอบสวน เสนอนายอำเภอ · ผู้ร้องนำ**พยานบุคคล**ไปวันตรวจเลือก · สัสดีอำเภอนำหลักฐานเสนอคณะกรรมการตรวจเลือกพิจารณา · ไม่อยู่ในกำหนด → บันทึกชี้แจงเหตุ ผู้ร้องลงชื่อรับทราบ · ผ่อนผันแล้วมอบหมายเรียกปีต่อไป · ยื่นกรณีพิเศษในวันตรวจก็สอบสวนได้	๕.๑
ม.๒๙ (๓)	หนังสือจากมหาวิทยาลัย/สถาบัน/โรงพยาบาล/วิทยาลัย/กรม/การรถไฟ/การสื่อสาร/ทบวงมหาวิทยาลัย ถึง ผวจ. → สัสดีจังหวัดตรวจกับ สด.๒๗ → บันทึกดินสอดำ (เช่น "ผ่อนผันเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตาม ฉ.ที่ ๑๑๐/๒๗"; ถ้ายกเว้น ม.๑๔(๓) ด้วยเพิ่มข้อความ) → ลง สด.๒๐ → **ขีดฆ่าใน สด.๑๖ ด้วยหมึกแดง**ยกไปบัญชีคนผ่อนผัน → คัดลง **สด.๑๙** (ผนวก จ) ส่งอำเภอภูมิลำเนาทหาร → อำเภอตรวจกับ สด.๑ แล้วบันทึกดินสอดำ	๕.๒
ผ่อนผันเฉพาะคราว	ม.๒๙ (๑)(๒) ผ่อนผันเฉพาะคราวตรวจเลือกปีหนึ่ง ๆ ปีต่อไปเรียกในประเภทคนที่พ้นจากฐานะยกเว้นผ่อนผัน (ไม่ลง สด.๒๐) ถ้ายังจำเป็นต้องขอใหม่	๕.๓
ใครตัดสินว่ามีคนพอ	**คณะกรรมการตรวจเลือก** พิจารณาผ่อนผันได้ทั้งหมด/บางส่วน/ไม่ผ่อนผัน · ตัวอย่างปี ๒๕๒๖ มีคนอยู่ในข่าย ๑๐๐ ต้องส่งเข้า ๑๐ → จับสลาก แดง ๑๐ เข้ากองประจำการ ดำ ๙๐ จำหน่าย	๕.๔

5) การพ้นจากฐานะยกเว้นและหมดเหตุผ่อนผัน (ข้อ ๖)

ผู้พ้นฐานะ	วิธีปฏิบัติ	ข้อ
ม.๑๓ (๑)	สัสดีอำเภอเสนอนายอำเภอออก**ใบรับ (สด.๑๐)** · ภูมิลำเนาในท้องที่ → จำหน่าย สด.๒๐ · รับลง สด.๑ · ออก สด.๙ · ส่ง สด.๒ ไปจังหวัด · อยู่ในกำหนดเรียก → เพิ่ม สด.๑๖ และออกหมายเรียก · ภูมิลำเนาทหารอยู่อำเภออื่น → บันทึกชี้แจงให้ไปลงบัญชีที่ภูมิลำเนาทหาร แล้วแจ้งอำเภอนั้น	๖.๑

ม.๑๔ (๑)(๒)(๕)	ใบรับ สด.๑๐ · จำหน่าย สด.๒๐ · อยู่ในกำหนดเรียก เพิ่ม สด.๑๖ ออกหมายเรียก แจ้งจังหวัด · ภูมิลำเนาอยู่อำเภออื่น → แจ้งอำเภอภูมิลำเนาทหาร · **ม.๑๔ (๕) ครู**ย้ายโรงเรียน = หมดสิทธิ ต้องแจ้งพ้นฐานะ · ขอยกเว้นใหม่ได้แม้เหลือ < 60 วัน แต่**ต้องก่อนตรวจเลือก**ในจังหวัดภูมิลำเนาทหาร	๖.๒
ม.๑๔ (๓)(๔)(๖)(๗)	จังหวัดตรวจ สด.๒๗ ลบหมายเหตุยกเว้น จำหน่าย สด.๒๐ เพิ่ม สด.๑๖ แจ้งอำเภอภูมิลำเนาทหาร	๖.๓
ม.๑๔ (๓)	อายุครบ **26** ปีบริบูรณ์ → จำหน่ายออกจาก สด.๒๐ และปฏิบัติตามข้อ ๖.๓	๖.๔
ม.๑๔ ทุกข้อ	อายุครบ **30** ปีบริบูรณ์ → จำหน่ายออกจาก สด.๒๐ (ไม่อยู่ในกำหนดเรียกอีกต่อไป)	๖.๕
ม.๒๙ (๓) หมดผ่อนผัน	ลบหมายเหตุผ่อนผัน · จำหน่าย สด.๒๐ · ขีดฆ่าใน สด.๑๖ ประเภทคนผ่อนผัน ยกไปบัญชี**คนที่พ้นจากฐานะยกเว้นผ่อนผัน** · แจ้งอำเภอ · อำเภอรับแจ้งว่าหมดเหตุก่อนกำหนด ลบดินสอดำใน สด.๑	๖.๖
ม.๒๗ (๑)–(๔) ผ่อนผันเฉพาะคราว	เมื่อครบกำหนด/หมดเงื่อนไข ปฏิบัติตามข้อ ๖.๒ โดยอนุโลม	๖.๗

6) ผนวก ก–จ: แบบที่ต้องรู้

ผนวก / แบบ	คืออะไร	จุดสำคัญ
ก — สด.๓๖	ใบสำคัญยกเว้นนักบวชศาสนาอื่น (ออกตาม **ม.๑๔ (๒)**)	เลขที่ "๑/๒๕๓๗" · คำเตือน: พ้นฐานะแจ้งด้วยตนเองต่อคณะกรรมการอำเภอท้องที่ ภายใน **30 วัน** · ฝ่าฝืนผิด **ม.๔๔** จำคุกไม่เกิน **3 เดือน**หรือปรับ
ข — สด.๓๗	ใบสำคัญยกเว้นครู	เลขที่ "๑/๔๖" · สถานที่ออก "ศาลากลางจังหวัดระยอง" · พ้นฐานะครู แจ้งหัวหน้าเขต/นายอำเภอ ภายใน **30 วัน** · ฝ่าฝืนผิด **ม.๔๓** จำคุกไม่เกิน **1 เดือน**หรือปรับ
ค — สด.๒๐	บัญชียกเว้นหรือผ่อนผัน (ทบ.๑๐๑–๐๗๘)	ลงประเภท เช่น "ครู" "นักศึกษาศูนย์กลางอบรมการศึกษาผู้ใหญ่" "นักศึกษามหาวิทยาลัย" "นิสิตวิทยาลัยและนักเรียนโรงเรียนอาชีพ" "นักเรียนโรงเรียนประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ" · เขียนผิด: ขีดฆ่า**หมึกแดง** เขียนถูกใต้/ต่อด้วย**หมึกดำ** ทำเครื่องหมายตก ผู้แก้ลงชื่อกำกับทุกแห่ง ห้ามขูดลบเขียนทับ
ง — สด.๔๑	หนังสือผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร	อาศัย **ม.๒๗ (๒) + พ.ร.ฎ.มอบอำนาจรัฐมนตรีในการผ่อนผันตาม ม.๒๗ ให้ผวจ.ทำการแทน พ.ศ. ๒๕๐๙** · เลขที่ "๑/๒๕๔๗" · ผ่อนผันให้ (คำนำนาม ชื่อ สกุลตาม สด.๙)
จ — สด.๑๙	บัญชีสั่งยกเว้นหรือผ่อนผัน (ทบ.๑๐๑–๐๗๗)	ลงชื่อประเภทบุคคลที่สั่งยกเว้น เช่น "พระภิกษุนักธรรม" "สามเณรนักธรรม" "นักบวชศาสนาอื่น" "บุคคลซึ่งอยู่ในระหว่างการฝึกวิชาทหาร" "นักเรียนเตรียมทหาร" · จังหวัดส่งไปอำเภอภูมิลำเนาทหาร

กับดัก: นักธรรมรับรองโดย **กระทรวงศึกษาธิการ** (ฉบับนี้) · ครู **15 คน / 18-15 ชม.** · ยกเว้นตามม.๑๔ **(๓) ครบ 26 ปี** แต่ม.๑๔ ทุกข้อ **ครบ 30 ปี** · ม.๒๙ (๓) ขีดฆ่า สด.๑๖ ด้วย**หมึกแดง** · บันทึกใน สด.๑ / สด.๒๗ ด้วย**ดินสอดำ**